

LA MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA REUNIDA EN CONCEJO DELIBERANTE

O R D E N A

Art. 1º: CREANSE los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas a los efectos del juzgamiento de las contravenciones a las / disposiciones Provinciales y Municipales, cuya aplicación corresponde al Municipio de la Ciudad de Alta Gracia por aplicación de sus orde- / nanzas y, excluyéndose de sus competencias el juzgamiento de las in- / fracciones o faltas relativas al régimen tributario, las transgresio- nes al régimen disciplinario interno y las violaciones de naturaleza / contractual donde el Municipio de la Ciudad de Alta Gracia sea parte.-

Art. 2º: LOS Tribunales Administrativos Municipales de Faltas de la / Ciudad de Alta Gracia estarán integrados por Jueces designa- dos por el Departamento Ejecutivo con acuerdo previo del Concejo Deli- berante, quedando librado al mismo la determinación del número.-

Los Jueces no podrán desempeñar otro empleo público, privado / ni ejercer la profesión de abogados, ni el comercio, y ninguna otra / en los horarios que se establezcan para el desempeño de sus funciones.-

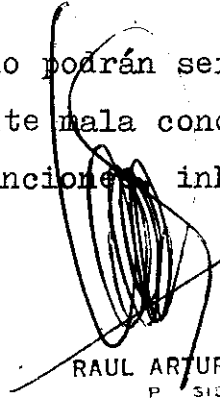
Art. 3º: PARA ser Juez de Faltas en el Municipio de Alta Gracia se re- querirá tener título de abogado y una antigüedad en la Profe- sión de cuatro años.-

Art. 4º: LOS jueces de Faltas Municipales sólo podrán ser removidos de sus cargos previo sumario que acredite mala conducta, negli- gencia, o morosidad en el ejercicio de sus funciones, inhabilidad fí-

...///


OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO H.C.D.




RAUL ARTURO LORUSSO
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

///2///

///sica o moral o por estar incurso en las causales de incompatibilidad previstas en la presente. En todos los casos para ser efectiva la remoción deberá contarse con el acuerdo del Concejo Deliberante.-

Art. 5º: LOS emolumentos de los Jueces de Faltas serán fijados en la Ordenanza de presupuesto anual y no serán inferiores a los que correspondan al cargo de Secretario del Departamento Ejecutivo.-

Art. 6º: LOS Jueces deberán residir dentro del ejido de la Ciudad de Alta Gracia.-

Art. 7º: ES competencia de los Jueces de Faltas;

- a) Juzgar las contravenciones mencionadas en el art. 1º de esta Ordenanza.-
- b) Controlar el desempeño del personal a su cargo.-
- c) Comunicar al Departamento Ejecutivo todo inconveniente que perturbe su labor.-
- d) Ejercer las demás funciones que le imponga el Reglamento / que dicte el Departamento Ejecutivo.-

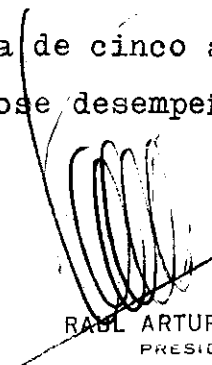
Art. 8º: LOS Juzgados actuarán asistidos por un Secretario y el personal que se les asignen conforme a las necesidades.-

Art. 9º: PARA ser Secretario de Juzgado se deberá tener como mínimo 21 años y acreditar una antigüedad mínima de cinco años como empleado de la Municipalidad de Alta Gracia, habiéndose desempeñado en algún//


OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO H.C.D.



...///


RAUL ARTURO LORUSSO
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

///3///

///Tiempo en cargos jerárquicos. Este requisito de antigüedad no será // exigible para el caso de que quien se designe tenga el título de abogado. En este caso el Secretario tendrá las mismas incompatibilidades establecidas para los Jueces. Los Secretarios gozarán de la estabilidad / en el cargo mientras dure su buena conducta y sólo podrán ser removidos por sumario. Los emolumentos serán fijados en la Ordenanza de presupuesto y no serán inferiores al setenta por ciento del fijado para el Juez. Los Secretarios deberán residir en el ejido Municipal de la Ciudad de / Alta Gracia.-

Art. 10º: SON deberes y atribuciones de los Secretarios:

- a) Asistir a los Jueces en los asuntos a resolver.-
- b) Refrendar los actos de los Jueces.-
- c) Preparar el despacho.-
- d) Redactar y firmar las providencias y comunicaciones que correspondan.-
- e) Controlar el cumplimiento del personal a sus órdenes.-
- f) Recibir y conservar las documentaciones de pruebas de las causas.-
- g) Cumplir las demás funciones que le asignen el Departamento Ejecutivo.-

Art. 11º: TODAS las autoridades funcionarios y empleados de la Municipalidad.//

OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO H.C.D.



RAÚL ARTURO LORUSSO
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

///4///

///de Alta Gracia prestarán de inmediato el auxilio que le sea requerido por los Jueces para el cumplimiento de sus funciones. Estos también podrán requerir colaboración a otras autoridades de conformidad con la legislación vigente. El incumplimiento de la obligación de colaboración / por parte de funcionarios y empleados municipales dará lugar a la aplicación de las normas disciplinarias vigentes para el personal municipal, por el Juez que la hubiere requerido. Si se tratara de funcionarios con jerarquía de Director y las superiores, el Juez comunicará el hecho y / pedirá la aplicación de las sanciones al Departamento Ejecutivo.-

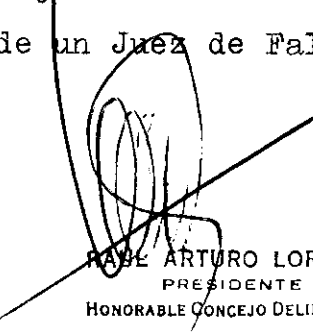
Art. 12º: LOS Tribunales Administrativos de Faltas funcionarán todo el / año en los horarios que fije el Departamento Ejecutivo, los // días sábados, domingos y feriados funcionarán siempre que les sea requerido por el Departamento Ejecutivo. Las licencias para Jueces, Secretarios y empleados de los Juzgados se darán conforme a las disposiciones// que reglamentan el sistema para el personal municipal.-

DEL PROCEDIMIENTO

Art. 13º: LA Competencia en materia de faltas municipales es improrrogable correspondiendo al Departamento Ejecutivo resolver las // cuestiones que se suscitaren si hubieren más de un Juez de Faltas.-


OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO H. C. D.




RABE ARTURO LORUSSO
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

///5///

Art. 14°: LOS Jueces podrán ser recusados y deberán inhibirse cuando //
concurra algunas de las causales establecidas en el art. 52/
del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, en lo que sea apli-
cable.-

Art. 15°: TODA infracción prevista en las ordenanzas municipales dará //
lugar a una acción de carácter público que podrá ser promovida
de Oficio o por denuncia escrita de cualquier ciudadano.-

Art. 16°: EL agente Municipal que en virtud de sus funciones compruebe /
un hecho que pueda constituir infracción, labrará de inmediato
un acta que contendrá claramente:

- a) Lugar, fecha y hora de la comisión del hecho u omisión pu-
nible.-
- b) La naturaleza y circunstancias de los mismos y las caracte-
rísticas de los elementos o de los vehículos empleados para
cometerlos.-
- c) Nombre y domicilio del presunto infractor, si hubiese sido /
posible determinárselo.-
- d) Nombre y domicilio de los testigos **si** los hubiere.-
- e) Firma del agente municipal con la aclaración de su nombre
y cargo.-


OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO H. C. D.



...///

RAUL ARTURO LORUSSO
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

///6///

Art. 17°: CUANDO se labrare el acta estando presente el presunto infractor se le dará copia de ella en la cual se le citará a comparecer ante el Tribunal de Faltas.-

Art. 18°: RECIBIDA el acta original por el Juzgado se notificará al presunto infractor para que comparezca en la fecha en que se le cite, la citación se hará bajo apercibimiento de ser conducido por la Fuerza Pública.-

Art. 19°: LAS notificaciones se harán personalmente, por cédula o por correo. También podrá requerirse el auxilio policial para el comparendo del presunto infractor.-

La notificación se practicará en el domicilio que obrare en el Registro Municipal o en el que se hubiere determinado al momento de confeccionarse el acta, salvo que se hubiere constituido uno distinto en autos.-

Art. 20°: EN caso de que existieran motivos fundados para sospechar de que el presunto infractor intentará eludir la acción de la Justicia, el agente municipal interviniente podrá requerir el auxilio de la Fuerza Pública y conducirlo de inmediato ante el Juez.-

Art. 21°: EL imputado por una falta podrá ser representado en el juicio


OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO H.C.D.




RAUL ARTURO LORUSSO
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

///7///

por un tercero con poder suficiente sin perjuicio de la facultad del Juez, cuando lo estime conveniente, de disponer su comparendo / personal si se tratare de una persona física o el de los representantes legales si se tratare de una persona jurídica. Las personas jurídicas / de carácter público podrán presentar su descargo por escrito.-

Art. 22º: CUANDO se impute a una persona física o jurídica una falta / que no fuese de consecuencia directa de su acción u omisión, el Juez podrá disponer la ampliación de la imputación contra su autor.-

Art. 23º: EN la verificación de la falta. El agente interviniente tomará todas las medidas necesarias para su comprobación y las de carácter precautorio que sean indispensable, comunicándolas el Juez de // inmediato, antes de las 24:00 horas.-

Art. 24º: EL Juez podrá disponer el comparendo del presunto infractor y el de cualquier persona que considere necesario interrogar para aclarar un hecho. Podrá también disponer la clausura preventiva de un local o establecimiento habilitado o sometido a inspección por la Municipalidad de la Ciudad de Alta Gracia, o el secuestro de los elementos y / vehículos para la comisión de una falta. Los elementos y/o vehículos secuestrados se devolverán inmediatamente después de la comparencia ante / el Tribunal de Faltas del responsable, cuando el mantenimiento del se- /

...///

OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO H.C.D.



RAUL ARTURO LORUSSO
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

///8///

///cuestre no fuere necesario para la investigación del hecho imputado./
En ningún caso podrá prolongarse por un término superior a los treinta /
días. Los días de clausura preventiva se descontarán de la pena de la //
misma especie que fuere impuesta.-

Art. 25°: SI vencido el termino de emplazamiento debidamente diligencia-
do, el presunto infractor o responsable no hubiere comparecido,
el Juez podrá disponer la clausura del local o establecimiento habilita-
do e sometido a inspección por la Municipalidad de la Ciudad de Alta Gra-
cia, hasta tanto cese su rebeldía.-

Art. 26°: EL juicio será público y el procedimiento oral. El Juez dará /
a conocer al presunto infractor los antecedentes contenidos en
las actuaciones y lo escuchará personalmente, invitándolo a que haga su/
defensa en el acto, la prueba será ofrecida y producida en la misma audien-
cia. Si ello no fuera posible el Juez podrá disponer su prórroga. Cuando/
la sentencia fuere apelable y el Juez lo considere conveniente, éste ///
aceptará la presentación de escrito o dispondrá se tome versión escrita/
de las declaraciones, interrogatorios y careos. La forma escrita será /
admitida para cuestiones de prescripción. El Juez podrá asimismo dispo-
ner medidas para mejor proveer. En todos los casos dará al imputado oportu-
nidad de controlar la sustanciación de las pruebas, quien también po-

...///

OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO H. C. D.



PAUL ARTURO LORUSSO
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

///9///

///drá tener patrecinio letrado.-

Art. 27°: NO se admitirá en caso alguno la acción de posibles particulares ofendidos como querellantes.-

Art. 28°: SIEMPRE que para apreciar o conocer algun hecho o circunstancia atinente a la causa fueren necesarias o convenientes conocimientos técnicos o especiales, el Juez, de oficio, o a pedido de las partes, / pedrá ordenar un dictámen pericial.-

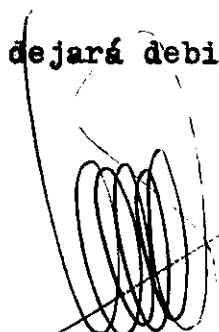
Art. 29°: OIDAS las partes y sustanciada la prueba, el Juez fallara en el acto o, excepcionalmente dentro de las 24 horas, con sujeción a las siguientes pautas:

- a) Expresará lugar, fecha y hora en que se dictará el fallo.-
- b) Dejará constancia de haber oído a las partes que hubieren // comparecido.-
- c) Citará la disposición legal vigente.-
- d) Dejará breve constancia de las circunstancias o disposiciones que funden la sentencia.-
- e) En caso de acumulación de causa, dejará debida constancia y la mencionará expresamente.-

...///


OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO H.C.D.




RAUL ARTURO LORUSSO
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

///10///

Art. 30°: CORRESPONDERA desestimar la denuncia o sobreseer en la causa:

- a) Cuando el acta no se ajuste, en lo esencial, a los requisitos establecidos en el Art. 16°.-
- b) Cuando los hechos en que se funden no constituyan infracción.-
- c) Cuando los medios de pruebas acumulados con la denuncia escrita a que se refiere el Art. 16° no sean suficientes para acreditar las causas.-
- d) Cuando comprobada la falta no sea posible determinar al autor responsable. En todos los casos el Juez fundará el sobreseimiento o desestimación.-

Art. 31°: PARA arribar a la convicción sobre la existencia de la falta y culpabilidad del autor, el Juez apreciará el valor de las pruebas rendidas conforme con el sistema de la "sana crítica".-

Art. 32°: SI el presunto infractor no compareciera ante el Tribunal luego de la primera citación fehaciente, y sin perjuicio de lograr su comparendo haciendo efectivo el apercibimiento del Art. 18°, se procederá a juzgarlo en rebeldía la cual será declarada de oficio por simple decreto una vez constatada la fecha de vencimiento de la citación. Producida la / declaración de rebeldía el juicio se realizará como si el infractor estu-

...///

OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO H.C.D.



RAUL ARTURO LORUSSO
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

///11///

///viere presente, dictándose sentencia, la que será notificada, bajo // apercibimiento de que en caso de no hacerse efectiva dentro de las 48/ horas, será satisfecha mediante la ejecución de los bienes que componen el patrimonio del infractor.-

Art. 33°: LAS resoluciones de los Jueces de Faltas serán recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos, los recursos serán resueltos por el Departamento Ejecutivo previo dictámen del // Asesor Letrado Municipal.-

Art. 34°: LA resolución no será ejecutada durante el término para recurrir y mientras se tramite el recurso.-

Art. 35°: EL recurso no será concedido por el Juez que dictó la sentencia cuando ésta sea irrecurrible o aquél no hubiere interpuesto en tiempo y forma, por los motivos previstos por esta Ordenanza y, por quien tenga derecho.-

Si el recurso hubiere sido concedido erróneamente el Departamento Ejecutivo así lo declarará sin pronunciarse sobre el fondo de la// cuestión.-

También podrá ser rechazado el recurso por el Departamento Ejecu-
...///


OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO H.C.D.




RAUL ARTURO LORUSSO
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

///12///

///tivo o por el Juez ante quien se interpuso cuando éste fuere manifiestamente improcedente,-

Art. 36°: LOS recursos para acatar la sentencia será: de Apelación, de nulidad, de queja y de revisión.-

Art. 37°: EL recurso de Apelación sólo se concederá:

a) En contra de las sentencias definitivas que impongan como / pena principal o accesoria las de decomiso, inhabilitación, clausura, // demolición, o cualquier otra que causare gravámen irreparable.-

b) En contra de toda denegatoria que verse sobre la prescripción de la acción o de la pena.

No podrá interponerse recurso de apelación en contra de // las penas de multa.-

Art. 38°: EL recurso de nulidad sólo se concederá en contra de las sentencias pronunciadas con violación u omisión de las formas / sustanciales del procedimiento o por contener en ellas defectos de los// que , por expresa disposición anulan las actuaciones. Este recurso sólo/ podrá interponerse en contra de las resoluciones en el que proceda el /

...//

OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO H. C. D.



RAMON ARTURO LORUSCA
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

///13///

///de apelación.-

Art. 39°: LOS recursos de apelación y nulidad serán interpuestos ante el Juez que dictó la resolución en el plazo de dos días de notificada y por escrito en el cual se indicará los motivos del agravio con sus fundamentos expresándose cuál es la aplicación que se pretende. Fuera de esta oportunidad no podrá ampliarse los fundamentos.-

Art. 40°: EL Tribunal proveerá en el término de 24 horas conforme lo dispone el art. 35° y 39°. Concedido el recurso y notificadas las partes, el Juez elevará las actuaciones al Departamento Ejecutivo.-

Art. 41°: DURANTE la tramitación de los recursos de apelación y/o nulidad, se podrán ordenar medidas para mejor proveer, con noticias de partes. El Departamento Ejecutivo resolverá fundadamente dentro de los 20 días de elevadas las actuaciones.-

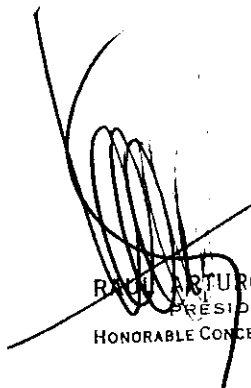
Cuando el recurso verse sobre el decomiso de productos perecederos, el Departamento Ejecutivo resolverá dentro de las 48 horas de elevadas las actuaciones.-

Art. 42°: EL recurso de queja procederá cuando el Juez hubiere denegado los recursos de apelación y/o nulidad infundadamente, o para el caso de retardo de justicia.-

...///


OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO H.C.D.




RAUL ARTURO LORUSSO
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

///14///

Art. 43°: EN los dos primeros casos se interpondrá directamente ante el Departamento Ejecutivo dentro de los 2 días de notificada la / denegatoria. Para el caso de retardo de Justicia el interesado deberá / acreditar previamente haber requerido el pronto despacho ante el Juez / de la causa, y que éste no expidió resolución dentro de las 48 horas hábiles siguientes.-

Art. 44°: EL recurso de revisión procederá en todo tiempo y en favor del condenado en contra de las sentencias firmes no cumplidas, por// los motivos establecidos en el art. 511° del C. de P. Penales de la Provincia. Deberá interponerse ante el Juez que dictó la sentencia. Si se / declarase procedente el recurso de revisión se dictará nueva sentencia / si de la causa surgieren elementos suficientes para resolver.-

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 45°: EL Juez podrá conceder un plazo que no excederá de 10 días // corridos a partir de la notificación de la sentencia para que el infractor pague la multa impuesta.-


OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO H. C. D.




RAUL ARTURO LORUSSO
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

///15///

Art. 46°: EN caso de sentencia condenatoria y a los fines del pago de la multa en cualquier otro caso (clausura, inhabilitación/ o decomiso) el secretario del Juzgado practicará la planilla de costas / que estará integrada por los gastos postales, gastos de notificación, fojas de actuación etc., la cual aprobada por el Juez será mandada a pagar/ de inmediato.-

Quedan excentos de todo pago por gastos y sellados los que / resultaren absueltos o sobreseídos.-

Art. 47°: LAS resoluciones del Departamento Ejecutivo que resuelvan recursos serán remitidos al Juez de Faltas que actuó en la Primera Instancia a los efectos de su notificación y cumplimiento.-

Art. 48°: LAS sentencias dictadas en rebeldía debidamente notificadas serán remitidas al Departamento Ejecutivo una vez firmes a los / efectos de que éste ordene la ejecución civil de las mismas en los casos en que se impusiere multa.-

Art. 49°: LOS Jueces podrán aplicar a los Abogados, imputados u otras / personas por ofensas que se cometieren contra su dignidad, // autoridad o decoro, en las audiencias o en los escritos o porque obs-

...///

OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO H.C.D.



ARTURO LORUSSO
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

///16///

///truyeren el curso de la Justicia, sanciones similares a las previstas por los Códigos de Procedimientos Penales y Civil y Comercial de la Provincia, en cuanto fueren compatibles con sus atribuciones. Asimismo, podrán inmediatamente en conocimiento del Tribunal de Disciplina de Abogados cualquier hecho que violente las normas de Ley 5805.-

Art. 50°: DESIGNADO el Juez según lo establecido en el Art. 2°, éste / prestará juramento ante el Intendente Municipal.-

Art. 51°: SUPLETORIAMENTE, en todo lo no previsto en esta Ordenanza, serán de aplicación las normas del Código Procesal Penal y del / Código de Procedimiento Civil y Comercial ambos de la Provincia de Córdoba, en este orden.-

Art. 52°: COMUNIQUESE, publíquese, transcribáse en el Libro de Ordenanzas y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO.-


OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO H.C.D.




RAÚL ARTURO LORUSSO
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

